

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6112

הצעת חוק סמכויות שעת חירום (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

1. תיקון פקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ט–
הארכת תוקף של
תקנות שעת
חירום (יציאה לחוץ
לארץ)

(1) תקנה 6 – בטלה ;

(2) בתקנה 7, במקום "תקנות 5 ו-6" יבוא "תקנה 5" ;

(3) בתקנה 13, המילים "הסמכות לפי תקנה 6 ולמעט" – יימחקו ;

(4) בתקנה 18, תקנת משנה (ה) – תימחק.

2. תיקון חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–1979² –
סמכויות שעת
חירום (מעצרים)

(1) בשם החוק, במקום "סמכויות שעת חירום (מעצרים)" יבוא "סמכויות
מינהליות (מעצרים והגבלות)" ;

(2) סעיף 1 – בטל ;

(3) בסעיף 2 –

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וצו הגבלה" ;

¹ ע"יר התש"ט, עמ' 45.

² ס"ח התשל"ט, עמ' 76.

(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "יוחזק במעצר" יבוא "או יוגבל באופן אחר" ובמקום הסיפה החל במילים "רשאי הוא" יבוא "רשאי הוא, בצו בחתימת ידו, להורות על מעצרו של אותו אדם או להטיל עליו אחת או יותר מההגבלות המנויות להלן, הכול כפי שייקבע בצו ולתקופה שתיקבע בו לפי הוראות סעיף קטן (1א) ובמידה שלא תעלה על הנדרש לצורך השגת מטרת הצו:

- (1) הגבלת יציאתו ממקום או מאזור מסוים;
 - (2) איסור יציאה מהארץ;
 - (3) איסור להיכנס או להיות נוכח במקום או באזור מסוים;
 - (4) חובה לגור או להימצא במקום או באזור מסוים;
 - (5) הגבלה אחרת ביחס לתנועה במקום או באזור מסוים;
 - (6) חובה לדווח מראש למשטרת ישראל או לגורם אחר שייקבע בצו על כוונה לצאת ממקום או להיכנס למקום מסוים;
 - (7) חובה להפקיד את הדרכון בידי משטרת ישראל או בידי גורם אחר שייקבע בצו;
 - (8) איסור להחזיק חפצים או חומרים מסוימים או להשתמש בהם;
 - (9) איסור להשתמש בשירותים מסוימים או לבצע פעולות מסוימות;
 - (10) איסור להתקשר עם אדם מסוים או עם קבוצת אנשים;
 - (11) הגבלה ביחס לעבודה או לעיסוק;
 - (12) כל הוראה או הגבלה אחרת המתחייבת מטעמי ביטחון המדינה או ביטחון הציבור."
- (ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) בצו לפי סעיף קטן (א) תיקבע תקופת תוקפו ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה, לעניין מעצר – על שישה חודשים, ולעניין הגבלה אחרת – על שנה."

(ד) בסעיף קטן (ב), בכל מקום, במקום "צו המעצר המקורי" יבוא "הצו המקורי" ובמקום "את החזקתו של העציר במעצר" יבוא "את החזקתו של האדם שלגביו הוצא הצו, במעצר, או את המשך הגבלתו כפי שנקבע בצו";

(ה) בסעיף קטן (ד), במקום "צו לפי סעיף זה" יבוא "צו מעצר לפי סעיפים קטנים (א) או (ג) (להלן – צו מעצר) או צו המטיל הגבלה לפי סעיף קטן (א) (להלן – צו הגבלה)" ובמקום "שעל מעצרו" יבוא "שלגביו";

(4) אחרי סעיף 2 יבוא:

2א. שר הביטחון לא ייתן צו הגבלה, אלא לאחר שנתן לאדם שלגביו ניתן הצו הזדמנות לטעון את טענותיו; נוכח שר הביטחון כי מתן זכות שימוע כאמור עלול לסכל את מטרת הצו, רשאי הוא לתן את הצו אף בלא מתן זכות שימוע, ובלבד שייתן זכות כאמור לאדם שלגביו ניתן הצו, סמוך לאחר מכן ולא יאוחר מ-30 ימים לאחר מועד מתן הצו.";

(5) בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לצורך ביצוע צו הגבלה יהיו נתונות לשוטר הסמכויות המפורטות להלן:

(1) סמכות לדרוש מהאדם שלגביו הוצא הצו שיציג לפניו כל תעודה או מסמך אחר שבאמצעותם ניתן לוודא את קיום תנאי הצו;

(2) סמכות לדרוש מכל אדם מידע או מסמך לעניין קיום תנאי הצו;

(3) סמכות להיכנס לבית או למקום אחר שהאדם שלגביו הוצא הצו אמור להימצא בו על פי תנאי הצו, כדי לפקח על קיום תנאי הצו, וזאת לאחר שזיהה את עצמו לפני מחזיק הבית או המקום כאמור והודיע לו על המטרה שלשמה מתבקשת הכניסה; שוטר רשאי להשתמש בכוח סביר לשם הפעלת סמכותו לפי פסקה זו;

(4) סמכות להיכנס לבית או למקום אחר שאסור לאדם שלגביו הוצא הצו להימצא בו על פי תנאי הצו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נמצא בו, וזאת לאחר שזיהה את עצמו לפני מחזיק הבית או המקום כאמור והודיע לו על המטרה שלשמה מתבקשת הכניסה; שוטר רשאי להשתמש בכוח סביר לשם הפעלת סמכותו לפי פסקה זו;

(5) סמכות לערוך חיפוש בבית או במקום אחר, או על גופו של האדם שלגביו הוצא הצו, אם יש לו יסוד סביר להניח שהאדם שלגביו הוצא הצו מחזיק או משתמש בחפצים או בחומרים מסוימים או עושה פעולה אחרת בניגוד לתנאי הצו; לעניין זה, "חיפוש על גופו של אדם" – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או חיפוש פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו–1996³;

(6) סמכות לבצע כל פעולה סבירה אחרת הנדרשת לשם פיקוח על קיום ההגבלות המנויות בצו.";

(6) בסעיף 4 –

(א) בכותרת השוליים, במקום "צו המעצר" יבוא "צו מעצר או צו הגבלה";

(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "בית המשפט המחוזי" יבוא "שהובא לפניו עציר לפי סעיף קטן (א), או שופט הדין בעתירה שהוגשה לבית המשפט לעניינים מינהליים, בעניין צו הגבלה", אחרי "יבטל את צו המעצר" יבוא "או את צו ההגבלה, לפי העניין".

(ג) בסעיף קטן (ד), אחרי "צו מעצר" יבוא "או צו הגבלה";

(7) בסעיף 5, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "בצו מעצר";

(8) בסעיף 6 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "בהליכים לפי סעיפים 4 ו-5" יבוא "בהליכים לפני נשיא בית המשפט המחוזי לפי סעיפים 4 ו-5 ובעתירה שהוגשה לבית משפט לעניינים מינהליים בעניין צו הגבלה", אחרי "בית המשפט המחוזי" יבוא "או השופט הדין בעתירה כאמור, לפי העניין";

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 136.

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "בהליכים לפי סעיפים 4 ו-5" יבוא "בהליכים לפני נשיא בית המשפט המחוזי לפי סעיפים 4 ו-5 ובעתירה כאמור בסעיף קטן (א)", במקום "לקבל ראייה אף שלא בנוכחות העציר" יבוא "או השופט הדן בעתירה, לפי העניין, לקבל ראייה אף שלא בנוכחות האדם שלגביו הוצא הצו", במקום "שמע טענות, אף שלא בנוכחות העציר" יבוא "שמע טענות, אף שלא בנוכחות אותו אדם" ובמקום "שגילוי הראייה לעציר" יבוא "שגילוי הראייה לו";

(9) בסעיף 7 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "לבית המשפט העליון יהיו כל הסמכויות" יבוא "לבית המשפט העליון בדיון בערעור לעניין צו מעצר לפי סעיף קטן זה ובדיון בערעור על החלטת בית משפט לעניינים מינהליים בעתירה שהוגשה בעניין צו הגבלה, יהיו כל הסמכויות" ואחרי "לנשיא בית המשפט המחוזי" יבוא "או לשופט בית המשפט לעניינים מינהליים, לפי העניין";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "נשיא בית המשפט המחוזי" יבוא "או שופט בית המשפט לעניינים מינהליים, לפי העניין";

(10) בסעיף 8 –

(א) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ורשאי מי שהוצא לגביו צו הגבלה להיות נוכח בכל דיון לפני בית משפט לעניינים מינהליים או בית המשפט העליון בעתירה או בערעור, לפי העניין, לגבי צו כאמור";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "לפי חוק זה" יבוא "או בהליכים לעניין צו הגבלה לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000"⁴;

(11) סעיף 9 – בטל;

(12) אחרי סעיף 9 יבוא:

"עונשין 9א. הפר אדם שלגביו הוצא צו הגבלה הוראה מהוראות הצו, דינו – מאסר שנתיים."

3. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁵, בתוספת הראשונה, בפרט 55, בסופה יבוא:

⁴ ס"ח התש"ס, עמ' 190.
⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

"(4) צו הגבלה לפי סעיף 2(א) לחוק סמכויות מינהליות (מעצרים והגבלות),

התשל"ט-1979⁶."

דברי הסבר

סעיף 1 תקנה 6 לתקנות שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ח-1948, כנוסחה בתוספת לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ט-1948, קובעת:

"איסור יציאה מטעמי ביטחון"

6. שר הפנים רשאי לאסור את יציאתו של אדם מישראל, אם קיים יסוד לחשש שיציאתו עלולה לפגוע בביטחון המדינה."

מוצע לבטל הוראה זאת, נוכח התיקון העקיף לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979, בסעיף 2 המוצע, שבו מוצע להסמיך את שר הביטחון לאסור, בצו, על יציאה של אדם מהארץ, בנסיבות ובתנאים כמוצע בתיקון האמור. מאחר שמדובר בהגבלה המוטלת על אדם בשל שיקולים ביטחוניים, אשר נמצאים בידיעתו ובסמכותו של שר הביטחון, נראה כי הוא הגורם המתאים ביותר לצוות על הגבלה כאמור, לצד שאר צווי ההגבלה שהוא רשאי להוציא בהתאם לתיקון האמור.

סעיף 2 לפסקאות (1) עד (3) מוצע לתקן את חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 (להלן – חוק המעצרים המינהליים), ולקבוע במסגרתו הסדר חדש לעניין צווי הגבלה, אשר נועד לשמש תחליף לתקנות 109 ו-110 לתקנות ההגנה, ולאפשר הטלת מגבלות שונות על אדם, מטעמי ביטחון, בצו מינהלי, כאמצעי שפגיעתו פחותה מהוצאת צו למעצר מינהלי – שהיה, עד היום, האמצעי היחיד שעוגן בחוק זה, למקרים אלה.

בנוסף, מוצע בהזדמנות זו לבטל את סעיף 1 לחוק המעצרים המינהליים האמור, הקובע:

"תחולה"

1. חוק זה לא יחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט."

במסגרת המגמה לביטול התלות של החקיקה הישראלית בקיומו של מצב חירום, ולנוכח העובדה כי איומים ביטחוניים, בכל עת שהם קיימים, מחייבים מתן סמכויות מתאימות להתמודדות עמם. מוצע לבטל את סעיף 1 האמור, כך שתוקפו של החוק לא יהיה מותנה בקיומו של מצב חירום. במקום זאת, שימוש בחוק ייעשה כל אימת שקיים צורך ביטחוני המחייב זאת, וכך יהיו נתונות לשר הביטחון הסמכויות המפורטות בחוק, כאשר לצדן מוצע להוסיף כאמור סמכויות למתן צווי הגבלה, שדרגת חומרתם פחותה, זאת כדי לצמצם את הפגיעה בזכויות הפרט באמצעות הפעלת סמכויות אלה, במידה שאינה עולה על הנדרש – לפי מהות האיום.

סעיף 2 לחוק המעצרים המינהליים, כנוסחו כיום, מעוגנת סמכותו של שר הביטחון (ובמקרים מסוימים – גם של הרמטכ"ל), לצוות על מעצרו המינהלי של אדם, אם טעמי ביטחון המדינה או ביטחון הציבור מחייבים זאת.

מוצע להרחיב את סמכותו של שר הביטחון בסעיף 2 האמור, ולקבוע כי בהתקיים העילות האמורות, יהיה רשאי שר הביטחון להורות בצו על הגבלתו של אדם לתקופה שתצוין בצו ושלא תעלה על שנה, באמצעות אחת או יותר מההגבלות המנויות בסעיף 2(א)(1) עד (12) כנוסחו המוצע, ובהן: הגבלת יציאה או כניסה למקום מסוים, איסור לצאת מהארץ, הגבלות על תנועה, הגבלות על החזקת חפצים מסוימים, הגבלות על קיום קשר עם אנשים מסוימים, וכיוצא בזה.

מטרתו של התיקון המוצע לתת בידי שר הביטחון מגוון של כלים העשויים לשמש אותו לצורך הגנה על ביטחון המדינה או ביטחון הציבור – וזאת תוך קביעת תנאי של מידתיות (המחייב ממילא את הרשות המינהלית בעשותה שימוש בסמכויותיה) – על פיו האמצעי שייבחר בצו, יהיה האמצעי שפגיעתו היא הפחותה ביותר, לצורך השגת מטרת הצו, בלי להתפשר על ההגנה המיטבית על ביטחון הציבור. לאור הוספת "סל כלים" זה, ייתכן כי במקרים רבים יהיה ניתן להסתפק בהטלת מגבלות שונות על אדם, ויהיה בכך כדי לייתר את הצורך במעצרו באמצעות צו מינהלי לשם כך.

בסעיף קטן (א)(1) המוצע בפסקה (3)(ג), מוצע לקבוע כי משך צו ההגבלה לא יעלה על שנה (לעומת צו מעצר – שתוקפו מוגבל לשישה חודשים), וזאת בכפוף לאפשרויות ההארכה לפי סעיף 2(ב) לחוק המעצרים המינהליים.

לפסקה (4) מוצע להוסיף את סעיף 2א לחוק המעצרים המינהליים ולקבוע כי בטרם הטלת הגבלה על אדם

⁶ ס"ח התשל"ט, עמ' 76; התש"ס, עמ' 139.

בצו כאמור לעיל, יש לתת לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אלא במקרה שמתן זכות השימוע עלול לסכל את מטרת הצו, שאז תינתן זכות השימוע סמוך לאחר הוצאת הצו ולא יאוחר מ-30 יום לאחר הוצאתו. יצוין כי לאחר שניתן צו הגבלה, הדרך לתקוף אותו היא באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים, ובמסגרתה לבקש את ביטול הצו או את שינויו. נושא זה מוסדר בסעיף 130 המוצע, שבו תוקנה התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, לעניין נושאים שבסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים, ונוסף לה גם צו הגבלה לפי חוק המעצרים המינהליים בנוסחו המתוקן.

לפסקה (5) מוצע לתקן את סעיף 3 לחוק המעצרים המינהליים, ולהוסיף לו את סעיף קטן (ב), שבו מפורטות הסמכויות הנתונות לשוטרים לשם ביצוע צו הגבלה, וזאת בדומה למודל שנקבע בסעיף 37 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, לשם פיקוח על אסיר ששוחרר על-תנאי. נוסף על הסמכויות המנויות בסעיף, מוצע לקבוע הוראת סל, ולפיה השוטר יהיה רשאי לבצע כל פעולה סבירה אחרת הנדרשת לשם פיקוח כאמור. הצורך בהוראה זו נובע מכך, שלאור אופיים המשתנה של האיומים הביטחוניים, ולאור המגוון הרחב של סוגי ההגבלות שניתן להטיל בשלהם, לא ניתן לצפות מראש את כל הסמכויות הנדרשות לשם פיקוח על קיום הגבלות אלה.

לפסקאות (6) עד (10) מוצע לתקן את סעיפים 4 ו-5 לחוק המעצרים המינהליים, כך שנוסחם יהיה תואם לנוסח המוצע של החוק האמור, הכולל, כאמור לעיל, גם סמכות להוציא צווי הגבלה. בהקשר זה יוזכר, כפי שצוין לעיל, כי הביקורת היזומה של בית המשפט, לפי סעיף 4 לחוק האמור, היא מיוחדת לגבי צווי מעצר מינהלי, וכן גם הוראות סעיף 5 לעניין "עיון תקופתי מחדש", ואילו הביקורת על צווי ההגבלה, שדרגת חומרתם פחותה מצו מעצר, תיעשה על ידי הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

עוד מוצע לתקן את סעיף 6, שעניינו הגשת ראיות בהליך ביקורת על צו מעצר מינהלי, ולהחילו, באופן דומה, גם על הגשת ראיות לבית המשפט לעניינים מינהליים, בעתירה נגד צו הגבלה. כמו כן מוצע להחיל גם את הוראות סעיף 7, לעניין ערעור, ואת הוראות סעיף 8, לעניין נוכחות העציר בדיון – גם לגבי צווי הגבלה.

לפסקה (11) מוצע לבטל את סעיף 9 לחוק המעצרים המינהליים, שזו לשונו:

"הדיון בהליכים לפי חוק זה יתקיים בדלתיים סגורות."

מאחר שהדיונים המשפטיים לפי החוק האמור עוסקים בצווים שיש להם השפעה מהותית על אורח חייו וזכויות היסוד של העצור או האדם שלגביו ניתן צו הגבלה, ומאחר שנבחנות במהלכו סמכויות נרחבות של הרשות המינהלית, ראוי כי הכלל יהיה קיום דיון בדלתיים פתוחות, ככל שצורכי הביטחון מאפשרים זאת. האיזון לביטולו של סעיף זה מצוי בסעיף 6(ג) לחוק האמור, המאפשר קבלת ראיות גם שלא בנוכחות העציר או מי שלגביו ניתן צו ההגבלה, וכן בסעיף 123 לחוק המוצע, שבו מוצע לתקן את חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט), ולקבוע כי כאשר מעיד עד שזהותו חסויה, הדיון יתקיים בדלתיים סגורות.

לפסקה (12) מוצע לקבוע עבירה פלילית בשל הפרת צו הגבלה. לפי המוצע, עונשה של עבירה זו עומד על שנתיים מאסר. הוראה זו אינה מתייחסת לצו מעצר אשר הפרתו עשויה להוות עבירה של בריחה ממשמורת חוקית, לפי סעיף 257 לחוק העונשין.

סעיף 3 מוצע לתקן את התוספת לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, ולהסמיכו לדון בעתירות שהוגשו נגד צו הגבלה לפי סעיף 2(א) לחוק המעצרים המינהליים, כנוסחו המוצע בסעיף 2 להצעת החוק.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/3423/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)